

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2942/2535

นาย ประกอบ เอมะ สุวรรณ
นาย ทอง เชื้อ หมอ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยให้การว่า โจทก์เช่าซื้อรถแทรกเตอร์จากบริษัท ท. จำกัดและยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ รถแทรกเตอร์จึงมีชื่อของโจทก์ขณะที่โจทก์ทำสัญญากับจำเลย โจทก์มิใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง จำเลยกลับอุทธรณ์ว่า โจทก์ค้างชำระค่าเช่าซื้อหลายงวดก่อนที่จะทำสัญญากับจำเลย โจทก์จึงเป็นผู้ไม่สามารถจะจัดการให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์ได้สัญญาจึงเป็นโมฆะ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์นอกประเด็นข้อต่อสู้การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้จึงเป็นการไม่ชอบ ไม่เป็นเหตุที่จะให้สิทธิจำเลยโต้แย้งต่อมาได้ ดังนั้นการที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ขาดส่งค่าเช่าซื้อหลายงวดมาก่อนทำสัญญากับจำเลย โจทก์จึงไม่สามารถจะจัดการโอนกรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์ให้แก่จำเลย การที่โจทก์หลอกลวงให้จำเลยทำสัญญากับโจทก์ สัญญานั้นจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จึงเป็นการฎีกานอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2526 โจทก์เช่าซื้อรถแทรกเตอร์ฟอร์ด 6600 จากบริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด 1 คันพร้อมอุปกรณ์ไถ 46 อันในราคา 409,360

บาท กำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2528 จำเลย ได้ตกลงซื้อรถแทรกเตอร์คันดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดจากโจทก์ซึ่งชำระราคาให้ โจทก์ 100,000 บาท และสัญญาว่าจำเลยจะปฏิบัติตามสัญญาซึ่งโจทก์ได้ให้ไว้กับ บริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด จนครบถ้วนนับแต่จำเลยรับรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ไปใช้งานจำเลยไม่เคยชำระค่าเช่าซื้อให้บริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด เลย ต่อมานาย เปลี่ยนเชื้อหมอ ได้นำรถแทรกเตอร์คันดังกล่าวมาคืนในสภาพชำรุดทรุดโทรม เครื่องยนต์เสียหาย บริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด ได้ฟ้องและบังคับคดีต่อโจทก์ให้ชำระ ค่าเสียหายเป็นเงิน 176,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี รวมค่า ทนายความอีก 1,500 บาทแต่โจทก์ขอคิดจากจำเลยเพียง 176,000 บาท ขอให้ บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน 176,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เช่าซื้อรถแทรกเตอร์มาจากบริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด โจทก์ยังชำระค่าเช่าซื้อให้บริษัทไทยเกรย์ฟีนจำกัด ไม่ครบ รถแทรกเตอร์จึงมิใช่ของ โจทก์ ขณะทำสัญญาซื้อขายโจทก์มิใช่ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์คันดังกล่าว สัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้ จำเลยรับผิดชอบ สภาพรถแทรกเตอร์ขณะโจทก์ส่งมอบแก่จำเลยมีสภาพทรุดโทรมมาก เมื่อจำเลยนำรถไปใช้งานด้านเกษตรได้ประมาณ 3 เดือน เครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ เสียหายใช้งานรับจ้างไม่ได้หลายเดือน จำเลยติดต่อให้โจทก์นำรถกลับคืนหลายครั้ง แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติ เมื่อโจทก์ถูกบริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด ฟ้องโจทก์ไม่ต่อสู้คดี หาก โจทก์ต่อสู้คดีโจทก์คงไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด ตามจำนวนเงินใน คำบังคับ สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับบริษัทไทยเกรย์ฟีนจำกัด ในข้อที่ 7 ห้ามมิให้ โจทก์ (ผู้เช่าซื้อ) นำรถแทรกเตอร์ออกขายแก่คนอื่น โจทก์ฝ่าฝืนสัญญาเองจึงต้องรับ ผิดต่อบริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัดโดยตรง จำเลยชำระเงินดาวน์ให้แก่โจทก์ ไป 100,000 บาท ชำระค่างวดแทนโจทก์ไป 15,000 บาท รวมกับราคารถแทรกเตอร์

ขณะถูกยึดอีกประมาณ 100,000 บาท โจทก์จึงไม่เสียหายจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 176,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับฎีกาของจำเลยในข้อแรกที่โต้แย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น จำเลยอ้างเหตุผลต่างไปจากที่จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้ กล่าวคือ จำเลยให้การว่าโจทก์เช่าซื้อรถแทรกเตอร์จากบริษัทไทยเกรย์ฟีน จำกัด และยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ รถแทรกเตอร์จึงมิใช่ของโจทก์ขณะที่โจทก์ทำสัญญากับจำเลย โจทก์มิใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์ สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สัญญาที่โจทก์ทำกับจำเลยเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเพราะจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ในภายหลัง แม้โจทก์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์ในขณะทำสัญญากับจำเลยสัญญานั้นก็ไม่เป็นโมฆะ เพราะโจทก์สามารถจัดให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในภายหลังได้ จึงมีอำนาจฟ้อง จำเลยกลับอุทธรณ์ว่า โจทก์ค้างชำระค่าเช่าซื้อหลายงวดก่อนที่จะทำสัญญากับจำเลย โจทก์จึงเป็นผู้ไม่สามารถจะจัดการให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์ได้สัญญาจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นการอุทธรณ์นอกประเด็นข้อต่อสู้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับวินิจฉัยให้จำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ ไม่เป็นเหตุที่จะให้สิทธิจำเลยฎีกาโต้แย้งต่อมาได้ตั้งนั้น ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ขาดส่งค่าเช่าซื้อหลายงวดมาก่อนทำสัญญากับจำเลย โจทก์จึงไม่สามารถจะจัดการโอนกรรมสิทธิ์ในรถแทรกเตอร์ให้แก่จำเลย

การที่โจทก์หลอกลวงให้จำเลยทำสัญญากับโจทก์สัญญานั้นจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจึงเป็นฎีกานอกประเด็น ศาลฎีกาไม่อาจรับวินิจฉัยให้ได้

ส่วนฎีกาของจำเลยในข้อที่สองซึ่งโต้แย้งเกี่ยวกับค่าเสียหายนั้น เห็นว่า... ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยคดีในส่วนค่าเสียหายมาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>